

1500256-75.2022.8.26.0072

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOAO CARLOS SAUD ABDALA FILHO

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... no mesmo local; ele confessou o tráfico; não lembra de dinheiro". Ao ser interrogado em juízo o acusado "nega o tráfico; tinha acabado de sair da cadeia; ia ser internado para tratamento de drogas; sua mulher lhe deu R\$ 100,00 para curtir; ali realmente é tráfico de drogas; foi ali pegar uns pinos; foi comprar; o moleque que estava vendendo - João - saiu correndo; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

3ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Parque Eldorado, Bebedouro - SP - cep 14706-136

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500256-75.2022.8.26.0072

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE MANOEL DE CASTRO

Data da audiência:

04/08/2022 às 13:30h

Em quinta-feira, 04 de agosto de 2022, às 13:35 horas, nesta cidade e comarca de Bebedouro, Estado de São Paulo, na sala de audiências virtual do Juízo de Direito da 3ª Vara Judicial, sob presidência do MM. Juiz de Direito Dr. JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO, comigo Assistente Judiciário abaixo assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal movida por Justiça Pública contra PAULO HENRIQUE MANOEL DE CASTRO, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia de COVID-19 (Comunicados CG nº 284/2020 e nº 208/2022 e Provimento CSM nº 2651/2022). Apregoadas as partes, compareceram: o Dr. João Guimarães Cozac, Promotor de Justiça, o Acusado PAULO HENRIQUE MANOEL DE CASTRO, acompanhado da Advogada Dra. Rafaela Pizolato Novoletti OAB/SP 331576. Presentes ainda as testemunhas: Rogério Tixe e Leonardo Liberatore. Abertos os trabalhos, após comunicação reservada do Acusado com sua Defensora, foi colhida a prova oral conforme termos que seguem em apartado (Rogerio, Leonardo e Paulo). O(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) e o interrogatório do acusado foram registrados em formato de mídia digital de áudio e vídeo, a fim de garantir-se maior fidelidade ao ocorrido em audiência, conforme disciplinam o item 77, cap. II, das NCGJ; e Art. 405 do CPP, com o que não houve oposição das partes, dispensando-se as transcrições, tudo conforme mídia que será importada para o sistema após a audiência (certidão anexa). Não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM. Juiz foi declarada encerrada a instrução e aberta a fase de debates orais pelas partes. Pela ordem, o ilustre representante do Ministério Público apresentou seus memoriais orais registrados também em formato de mídia digital de áudio e vídeo, pugnando em síntese, pela parcial procedência da denúncia, com a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Pela ordem, foi dada a palavra a

Defesa que apresentou seus memoriais orais registrados também em formato de mídia digital de áudio e vídeo, pugnano em síntese, pela absolvição do Réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou ainda pela aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Após, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de PAULO HENRIQUE MANOEL DE CASTRO, já qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Narra a denúncia que, no dia 09/03/2022, por volta das 1h30, no local indicado na inicial acusatória, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 02 (dois) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 0,88g. O acusado foi preso em flagrante (fl. 1) e, em audiência de custódia realizada no dia 09/03/2022, excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia de COVID-19 (Comunicado CG nº 284/2020, Provimento CSM nº 2650/2022 e Autorização da E.CGJ), a prisão foi convertida em preventiva (fls. 104/107). A denúncia foi recebida em 12/04/2022 (fls. 149/150). O acusado foi citado (fl. 178). Nos termos da decisão de fls. 184/185, a prisão preventiva foi mantida. Resposta à acusação às fls. 186/199. Não constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 04/08/2022 (fls. 192/195). Em audiência de instrução, debates e julgamento, realizada nesta data, excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia de COVID-19 (Comunicados CG nº 284/2020 e nº 208/2022 e Provimento CSM nº 2651/2022), se procedeu à inquirição das testemunhas comuns e ao interrogatório do acusado e foi encerrada a instrução. Em debates orais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da denúncia, com a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou ainda a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. É o relatório. Fundamento e decido. A acusação é improcedente. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/4, boletim de ocorrência de fls. 5/7, auto de exibição e apreensão de fl. 9, laudo pericial de fls. 11/13, laudo de exame químico toxicológico de fls. 137/139, e pelos demais elementos que foram produzidos nas esferas policial e judicial. Quanto à autoria, necessária análise mais detida. O guarda civil municipal Rogerio, em juízo, relatou que "o local é conhecido ponto de tráfico; ao ver a viatura, ele correu para a residência não habitada; no fim da casa, tem uma escada para fuga; fugiu por telhados e muros; fizeram o cerco; em revista nele tinha R\$ 59,00 no elástico da cueca; ele confessou o tráfico; ele disse que dispensou drogas na fuga; encontraram 2 pinos de cocaína; tinha somente ele no local; ele disse que tinha vendido 6 e tinha dispensado 2; ele é conhecido, tanto que já deu fuga no mesmo local; neste mesmo local já foram presas outras pessoas em outras oportunidades; a droga estava no caminho". O guarda civil municipal Leonardo, em juízo, confirmou o depoimento de seu colega e ainda relatou que "foram no local conhecido como ponto de tráfico; viram o acusado, que deu fuga; ele correu por diversos telhados; não se recorda o tanto de pinos; não tinha outras pessoas nas proximidades; ele admitiu a propriedade das drogas dispensadas; não viram ele ter contato com pessoas; não tinha outras pessoas; ele já correu da viatura outras vezes, no mesmo local; ele confessou o tráfico; não lembra de dinheiro". Ao ser interrogado em juízo o acusado "nega o tráfico; tinha acabado de sair da cadeia; ia ser internado para tratamento de drogas; sua mulher lhe deu R\$ 100,00 para curtir; ali realmente é tráfico de drogas; foi ali pegar uns pinos; foi comprar; o moleque que estava vendendo - João - saiu correndo; os guardas conhecem pelo furto; foi agredido; é usuário; não é traficante; nega que tenha fugido deles; tem passagens apenas por furtos; confessou na delegacia porque foi ameaçado e agredido". Eis o extrato da prova oral produzida em juízo. Com efeito, as circunstâncias do caso concreto NÃO revelam, com segurança, que o acusado trazia consigo drogas para o fim de tráfico. Há indícios de traficância, porém, não tem prova certa desta situação, o que exige firmeza e clareza. O acusado confirma que é usuário de drogas e que não estava traficando, apenas que teria ido

ao local para compra-las, o que é compatível com encontro de 2 (dois) pinos de cocaína que foram encontrados no caminho que o acusado teria passado durante a fuga e não em seu poder. Pelo que se verifica também da certidão de antecedentes do acusado ele não possui histórico com o tráfico de drogas, pelo contrário, tem diversas condenações por furto, que é muito comum entre usuários. Como o réu nega que tinha comprado a droga até então, pelo contexto probatório, também deixa dúvida se foi ele ou outro que dispensou a droga. Portanto, também não é caso de desclassificação. Inexistindo, portanto, provas suficientes para condenação, de rigor a absolvição do acusado, ressaltando-se que a dúvida deve levar ao julgamento de absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Neste sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES, EM CONCURSO FORMAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - A existência de indícios, ainda que fortes, da prática do roubo pelo acusado não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras acerca da materialidade e autoria do delito. Observância do princípio "in dubio pro reo". Absolvição mantida. Recurso não provido" (TJSP; Apelação Criminal 1519816-11.2017.8.26.0223; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; 14/08/2020). Ante a todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para o fim de ABSOLVER o acusado PAULO HENRIQUE MANOEL DE CASTRO, do crime descrito pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Assim sendo, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade por este processo. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA clausulado. Sem custas. Fixo os honorários da Defensora dativa (nomeação fl. 78) no máximo do respectivo item da tabela do Convênio OAB-Defensoria. Expeça-se a certidão de praxe. Após o trânsito em julgado: Autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina do art. 72 da Lei 11.343/06; Proceda-se a devolução do dinheiro apreendido ao acusado (fl. 122), devendo ele informar em 15 (quinze) dias dados para transferência bancária, sob pena de perdimento em favor da União, que deve ser destinado ao FUNAD; Oficie-se Instituto de Identificação Estadual para preenchimento do boletim individual estatístico. Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se. Bebedouro/SP, 04 de agosto de 2022". Sentença Publicada em Audiência. Após, pelo Promotor de Justiça foi dito: "MM. Juiz, não há interesse recursal para o Ministério Público". Na sequência, pelo Réu e por sua Advogada foi dito: "MM. Juiz, concordamos com a r. Sentença e neste ato renunciamos ao direito de interpor recurso, requerendo o imediato trânsito em julgado". Após, pelo MM. Juiz foi deliberado: "Homologo a renúncia tácita e expressa das partes ao direito de interpor recurso. Certifique-se o imediato trânsito em julgado da Sentença. Expeça-se o necessário. Após, ao arquivo". A seguir, o Acusado conversou reservadamente com a Defensora. Por fim, diante da realização de audiência virtual, dispensada a assinatura neste termo. Nada mais. Saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado, às 14:40 horas. Eu, Dimíttria de Paula Ribeiro, Assistente Judiciário, M366165, digitei.

Promotor de Justiça:

Advogado(a)(s):

Acusado(a)(s):

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA